

1524528-87.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Isaura Cristina Barreira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 30ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2277214/2021 - 02º D.P. BOM

RETIRO, 20756175 - 02º D.P. BOM RETIRO, 3607/21/102 - 02º D.P. BOM RETIRO, 2277214 - 02º D.P. BOM RETIRO

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

30ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1524528-87.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1524528-87.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2277214/2021 - 02º D.P. BOM

RETIRO, 20756175 - 02º D.P. BOM RETIRO, 3607/21/102 - 02º D.P. BOM RETIRO, 2277214 - 02º D.P. BOM RETIRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUSTAVO GOMES ROSA DE MACEDO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Isaura Cristina Barreira

VISTOS.

GUSTAVO GOMES ROSA DE MACEDO foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque no dia 09 de outubro de 2021, por volta das 10h25min, na Alameda Dino Bueno, 44, nesta Capital, GUSTAVO GOMES ROSA DE MACEDO, qualificado a fls. 08, trazia consigo e guardava 06 porções de Cannabis Sativa L,

popularmente conhecida como "maconha", contendo tetrahydrocannabinol (THC), para fins de consumo de terceiros pessoas, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 11/12 e laudo de constatação de fls. 23/25, substâncias estas entorpecentes e que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu foi notificado (fls. 81). Manifestou-se a Defesa em preliminar (fls. 84/114), a denúncia foi recebida (fls. 118) e o réu foi regularmente citado (fls. 119).

Na instrução criminal foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes. Ao final, o réu foi interrogado.

Em debates orais, o Ministério Público sustentou a condenação nos termos da denúncia e a Defesa a absolvição por falta de provas, desclassificação para consumo próprio e formulou pedidos subsidiários.

É o breve relatório.

DECIDO.

A ação é procedente em parte.

Os guardas civis metropolitanos Ailton e Jeremias, ouvidos em juízo, relataram que estavam em patrulhamento visualizando a movimentação dos usuários de drogas no local da cracolândia logo após a limpeza, estava fazendo a triagem e observaram que o réu tinha um volume nas suas vestes em seus bolsos. Decidiram fazer a abordagem.

Na revista pessoal, encontraram uma balança de precisão e uma porção de maconha.

Dentro do maço de cigarros, foi encontrado mais cinco porções de maconha. Indagado, o réu negou que não era dele, que tinha achado. Ele ainda tentou a fuga.

Interrogado, o réu negou a traficância. É usuário de entorpecente. A droga encontrada consigo era para seu uso próprio. Achou a balança porque trabalha com reciclagem pretendia retirar as peças e vender. Tinha dois reais consigo e um pacote de bolacha.

Nesse passo, os policiais não presenciaram ato de comércio.

Portanto, cabível a desclassificação para o porte, uma vez que comprovado que o réu estava com o entorpecente, mas não comprovado que a droga fosse efetivamente destinada à entrega a terceiros com intuito de lucro, ou que o réu estivesse vendendo a substância, muito embora as circunstâncias sejam suspeitas.

Logo, o réu deve ser tido como incurso no artigo 28, da Lei de Tóxicos, em decorrência do princípio "in dubio pro reo".

Na aplicação da medida, considerando a quantidade de droga aplica-se (02) meses de prestação de serviços à comunidade.

Não há outras causas a apreciar, de modo que essa pena torna-se definitiva.

No caso de descumprimento injustificado da medida imposta fixo o pagamento de (50) cinquenta dias multa, no valor unitário mínimo, nos termos do artigo 28, § 6º, inciso II, da Lei 11.343/06.

O acusado poderá apelar em liberdade, uma vez que a custódia cautelar não se mostra necessária em relação a este processo.

Diante do exposto, julga-se PROCEDENTE em parte a presente ação penal para o fim de condenar GUSTAVO GOMES ROSA DE MACEDO à (02) dois meses de prestação de serviços à comunidade, por infração ao artigo 28, da Lei 11.343/06.

Ao trânsito em julgado lance-se o nome do réu no rol dos culpados e expeça-se guia. O dinheiro deverá ser depositado ao Senad.

Como já há laudo nos autos, oficie-se para destruição da droga, constando prazo de noventa dias para ser encaminhado a este juízo auto circunstanciado a respeito.

Publicada em audiência, intimadas as partes. Registre-se e comunique-se e aguarde-se em cartório prazo para recurso.

São Paulo, 17 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA